

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3152/2530

นาง สาย พิน อ้นอมร กับพวก
นาย บรรลือ กิจกำธร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 221

คำอนุญาตให้ฎีกาของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นว่า 'จำเลยเป็นข้าราชการ มีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายควรศาลสูงจะได้พิจารณา จึงรับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริงได้ด้วย' นั้น ไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเห็นว่าฎีกาข้อใดเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาสำคัญควรสู่ศาลสูงที่สุดและอนุญาตให้ฎีกา จึงเป็นคำอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221

จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกท้องสำนวนว่าจำเลยมีเจตนาในการกระทำความผิด เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกไปจากที่ปรากฏในท้องสำนวน หากแต่ยกเอาถ้อยคำของพยานโจทก์และพยานจำเลยขึ้นมาประกอบเป็นข้อวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยซึ่งเป็นเรื่องจำเลยเห็นควรเชื่อตามพยานหลักฐานของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง รวมทั้งฎีกาของจำเลยที่ว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้การลงโทษให้แก่จำเลย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 91 และนับโทษจำเลยต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3069/2526 ของศาลอาญารธนบุรี

จำเลยไม่ได้ให้การ แต่นำสืบปฏิเสธความผิด ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 จำคุก 2 ปี คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 1 ปี 4 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3069/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527 ของศาลอาญารธนบุรี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างและให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 4 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3069/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527 ของศาลอาญารธนบุรี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งลงชื่อในคำพิพากษา รับรองให้ฎีกาความว่า 'จำเลยเป็นข้าราชการมีปัญหาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหมายควรศาลสูงจะได้พิจารณา จึงรับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริงได้ด้วย' ปัญหาว่าบันทึกของศาลชั้นต้นที่รับรองให้ฎีกาใน

ปัญหาข้อเท็จจริง เป็นการรับรองให้ฎีกาโดยชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามฎีกาของจำเลยไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเห็นว่าฎีกาข้อใดเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาข้อสำคัญควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกาจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยชอบ ศาลฎีกาไม่รับพิจารณา คดีจึงมีปัญหาวาฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่

ตามฎีกาข้อ 2 (ก) จำเลยอ้างว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกท้องสำนวนว่าจำเลยมีเจตนาในการกระทำความผิดเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ศาลฎีกาได้ตรวจคำเบิกความของพยานโจทก์จำเลยโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกไปจากที่ปรากฏในท้องสำนวน หรือยกเอาเรื่องนอกสำนวนขึ้นมาวินิจฉัยให้ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนต่อคำพยานหลักฐานในท้องสำนวนประการใดเลย หากแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกเอาถ้อยคำของพยานโจทก์และพยานจำเลยเหล่านั้นขึ้นมาประกอบเป็นข้อวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดจริงดังที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลย ฎีกาของจำเลยเป็นเรื่องจำเลยเห็นควรเชื่อตามพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และตามที่จำเลยฎีกาไว้ในข้อนี้สรุปใจความได้ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาให้รอการลงโทษให้จำเลยโดยคำนึงถึงเหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นดุลพินิจที่คลาดเคลื่อนและตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้รอการลงโทษให้แก่จำเลย โดยอ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับฎีกาข้อ 2 (ข) ที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องนั้น เห็นว่า ต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2 (ง) ว่าจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิดนั้น เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงอีกเช่นกัน ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จ

จริงดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำของจำเลยยังจะมีความผิดอยู่ก็ขอศาลฎีกาลงโทษจำเลยสถานเบา ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว เห็นว่า การกระทำผิดของจำเลยไม่ร้ายแรงนัก ทั้งจำเลยเป็นผู้ที่เคยมีคุณงานความดีมาก่อน จึงเห็นสมควรกำหนดโทษให้ต่ำลงตามรูปคดีตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2523 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์ นายมน โกรวงศ์ กับพวก โจทก์ร่วม นางเชื้อ ศักดาจำเลย และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3152/2529 ซึ่งจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยในคดีดังกล่าวด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 9 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ